De parochialuim ecdesiamm vacalione,vi- cariornm eanimdem deputatione, exa- minatorum electione, promovendorum exainine et idoneitate , necnon idone- orum instihitione ab ordinariis fa- rienda 1.

Plus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. · Latin

LXIII.

De parochialuim ecdesiamm vacalione,vi- cariornm eanimdem deputatione, exa- minatorum electione, promovendorum

exainine et idoneitate , necnon idone- orum instihitione ab ordinariis fa- rienda 1.

Plus episcopus servus servorum Dei,

ad perpetuam rei memoriam.

Proasn

Apostolatus officium, mentis licet im- paribus, nobis ex alto commissum, admo- net ul, in conferendis beneticiis ecclesia- sticis, et praesertim parocbialibus eccle- siis, personis dignis et habilibus, quae in loco residere, et per se ipsos curam exer- cere valeanl, omnem diligentiam ac solli- citudinem nostrani, quantum nobis desu- per oonceditur, adhibere studeamus, ut

l Kx Regest. in .\rcliiv. Valle.

i

An. e. 1S67 606 BULLARIUM ROMANUM An. C. 1867

ilìae, f]iielessuaecuraecreditos,sciant non solnm docli'ina vi^rbi, sed eliam exemplo boni operis inlbiiiiii romnnisiBasqne sibi parochiales ccclosias Imiusmodi volint et possint, auctorc Domino, ^;alnliiili'r re- gere, ac feliciler gubernaro. Ouod pro- vide ac diligente!' consideiasse Alexan- drurn terlium , Gregorium decimiim ac Innocenlium etiam tertium et aiios Ro- manos Pontifices praedecessores nostros, eorum super boc edilae constitutiones teslanlur.

Vacante pa- roclitali eccle- sia, cpiscopu? debet in ea vi- larium consti- tuere.

§ 1. Nosigitur,qui sacrosanctaeRomanse Ecclesiae, quae omnium fidelium mater est et magistra, divina disponente clemen- . , 1'^; Hiodo praesidcmus; eoruriìdem prae- . ● , ● , , decessoi'um nostrorum vestigiis inhaeren- tes, volenlesque super praemissis, prò nostro universalis pastoris officio, oppor- tune providere, motu proprio, et ex certa scientia, maturaque deliberatione nostra, ac de apostolicae polestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura conslilutione statuimus. sancimus, decernimus et or- dinamus ut, occiirrente vacatione alicuius parocliialis ecclesiae , eliam generaliter vel specialiter, etiam vigore indulti, in fa- vorem S. R. E. cardinalium aut alias quomodolibet reservatae vel affectae, e- tiamsi illius, dum prò tempore vacat, coUatio et provisio ad quosvis abbates vel capitula aut alios inferiores collatores saeculares vel regularespertineat^ debeat episcopus, babita notitia vacationis eccle- siae, si opus fuerif, idoneum in ea vica- rium, congrua eius arbitrio portionis fru- ctuum assignatione constituere, qui onera ipsius ecclesiae substineat, donec ei de reclore provideatur.

A collatore Dominandi eie- rici idonei ad esaraen.

§ 2. Et deinde, episcopus et aliusquivis inferioris ordinisdictae parocbialis sic va- cantis coilator, seu qui illius luspatrona- _,- n , ■ ●li- (um ecclesiasticuiii vel mixtum babeat, intra decem diesvel aliud tempus ab epi- scopo praescribendum , idoneos aliquof elericos ad regendum ecclesiam, coram deputandis examinatoribus nominet; libe- rum sii taraen etiam aliis, qui aliquos ad id aptos noverint, eonini nomina defcrre, ut possil postea, decuiuslibe! ;irlale, iiio- riliusetsulìfìcienlia fiuri diìigcns inqiiisilio, et si episcopo aut synodo dioecesanae, prò rcgionis more, videbilur magisexpe- dire, per edicliim eliam publicum vocen- lur, qui volent exnminari.

sic noinin;.ii iliamiimim".'"

§ 3. Transacto constiluto tempore, om- nes (|ui descripti fiierint examinentur ab episcopo, sive, eo impedito, ab eius vica- rio generali, alque ab aliis examinatori- bus, non paucioribus quam tribus, quo- rum votis, si pares autsingulares fuerint, accedere possit episcopus vel vicarius, quibus magis videbilur.

sese^amina- lores ili quali- bei dioecesi do- 1""^'"'-

§ 4-. Examinatoresautem, singulisannis, in dioecesana synodo, aut ab episcopo ,. , J^ . vei eius vicario et capilulo maioriseccle- siae ad minus sex proponanlur, qui illis salisfaciant, et ab eis probentur, advenien- teque vacatione cuiuslibet ecclesiae, tres ex iliis eligat episcopus, qui cum co exa- men perliciant, indeque, succedente alia

■

vacatione, aut eosdem tres aut alios tres, quos ipse episcopus maluerit, ex praefatis iilis sex eligat.

0"n'iiaies m exaniiuatoribus lequirendae.

§ 5. Sint vero ii examinalores magistri seu doctores aut iicentiati in Iheologia 1 , . ,● ,● .● ■ .1 I ● aut iure canonico, vel alii clerici seu re- gulares, etiam ex Ordine Mendicantium, aut etiam saeculares, qui ad id

videbunlur magis idonei; iurentque omnes ad sancta Dei Evangelia se, quacumque bumana af- feclione postposita, fideliter munus exe- culuros; caveantque ne quidquam prorsus, occasione buius examinis, nec ante nec post, accipiant : alioquin simoniae vitium, tam ipsi quam alii dantes incurrant, a qua absolvi nequeant nisi dimissis beneflciis, quae quomodocumque, etiam aniea, ob- linebant ; et de bis omnibus non solum coram Deo, sed etiam in synodo praedicta.

Ad. C. 1B67 Plus V PP, 607 An, C. 1S67

si opus erit, rationem reddere teneanlur: a qua, si quid conlra oflicium eosfecisse compeilum fuerit, graviler eiusdem epi- scopi arbitrio puniri possinl.

Magis idoneo et 8pprob,«lo confereuda ec- clesia.

§ 6. Peracto postea examine, renun- cientur quotcumque ab liis idonei iudi- cati fuerint aetale, moribus, doctrina, prudenlia et aliis rebus ad vacantem ec- clesiam gubernandam opportunis, ex his- que episcopus eum eligat, quem caeteris magis idoneum iudicaverit, atque illi et non alteri colialio ecclesiae ab eo fiat, ad quem spectabit eam conferre.

Nominatus a patrono ab e- piscopo debet Institui.

§ 7. Si vero iurispatronatus ecclesiastici erit, ac insili utio ad episcopum et non alium pertineat, is quem patronus dignio- reni inter probatos ab examinatoribus iu- dicabit, episcopo se praesentare teneatur, ut ab eo instituatur.

Diversi casus praesf^ntationis et instllulionis.

§ 8. Cum vero institutio ab alio quam ab episcopo erit lacienda, lune episcopus solus exdignis eligat digniorem, quem pa- tronus ei praesentet, ad quem institutio spectat. Quod si iurispatronatuslaicorum fuerit, debeat, qui a patrono praesentatus erit, ab eisdem deputatis, ut supra, exa- minari, et nun, nisiidoneus repertus fue- rit, admitli; in omnibusque supradictis casibus, non cuiquam alteri quam uni ex praedictis examinatis et ab examinatoribus approbatis, iuxla supradiclum modum, de ecclesia provideatur.

Quid sit ateu- dum in casu appollaliunis.

§ 9. Nec praedictorum examinatorum relatiunem, quominus exequulionem ha- beat^ uUa devolutio aut appellatio, etiam ad nos et Sedem Apostolicam sive eius legatos aut vice-legatos aut nuncios seu episcopos vel metropolitanos aut primates vel patriarchas interposita, impediat aut suspendat ; alioquin vicarius , quem ec- clesiae vacanti ante episcopus arbitrio suo ad tempusdeputavit, vel forsan postea de- putabit, ab eius ecclesiae custodia et ad- ministratione non amoveatur, donec ei- dem aut alteri, qui probatus et electus fuerit, ut supra sit provisum.

Ouibusinca- sibus ali huius- modi piaii re- "",""" """""""

,^ 10. Si tamen adeo exigui redditus di- cta; parocluaus tuerint, ut tolmshumsexa- , . ,. P . . , , ,● 1 ● minationis operam non ferant, aut nemo sit qui se examini quaerat subiicere, aut ob apertas factiones seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiuntur, facile gravio- res rixae ac tumultus possint excitari, po- terit ordinarius, si prò sua conscientia cum deputatorum Consilio ita expedire arbitrabitur, bac forma omissa, privatum aliud examen, caeteris tamen ut supra servalis, adliibere.

synodu» alia *""*" """^

§ il. Licebit etiam synodo provinciali, si quae in supradictis circa examinationis formam addenda remiltendave esse cen- suerit, providere.

ciausuUeDr- milaiem ei ob- servaDtiam pra- ^'"".'* """ stitu- ucen- 'e»

§ '1"2. Et ut praesens nostra constitutio firmiter et inviolate ab omnibus observe- tur, easdem dictorum praedecessorum constitutiones innovando, auctoritate apo- stolica , tenore praesentium , omnes et singulas ciillationes, provisiones, institu- liones et quasvis alias dispositiones paro- chialium ecclesiarum ab eisdem episco- pis ac quibusvis aliis coUatoribus, tam ordinariis quam delegatis, etiam dictae Romanae Ecclesiae cardinalibus, ac Sedis Aposlolicae legatis vel nuntiis, praeter et contra formam praesentis nostrae consti- tutionis, praesertim in examine per con- cursum faciendo, praesciiptum post tem- pus infra expressum faciendas , nullas , irritas ac nuUius roboris vel momenti fore et esse, nuUumque provisis seu insti- tutis ius aut titulum, et coloratum , possi- dendi praebere, et parochiales ecclesias, ut prius ante collaliones huiusmodi vaca- bant, ex lune vacare decernimus et de- claramus; illaeque omnes sic prò tempore vacantes, si episcopus, qui curam dicti examinis habere debet, praemissanon fe- cerit, ad eius metropolitanum; si vero arcbiepiscopus idem facere praetermise- ril, ad Sedis Apostolicae dispositionem specialiter devolvantur.

An. e. I!i67 608 BULLARIUM ROMANUM \n. C. tS67

§ 13. Insuper, ne parochiales pcclesia^ ji^, \f^ suspense maneant. in maximum

coiuicnbus l€rniìniis prae- ligiiur praesen- di, ek-

*

aniuiarum peiiculuni , quarumcumque parochialium ecelesianim, quarum, dum prò tempore varani, ad episcopo? et ar- i.'hiepiscopos et quoscumque alios ordi- narios collatores pro\nsio et collatio spe- ctat, de quihus iidem episcopi et ordinari! intra sex mensium spatium a die vaca- lionis earumdem, perfecto exaraine, iuxta formam praesentis nostrae constitutionis non providerint, ac illarum ctiam qua- rum collationes aliis ex indulto Sedis A- postolicae competunt, ad quas, occurrente illarum vacatione, episcopi et archiepi- scopi praefalas personas , per examen , concursu, ut praefertur, habito, iuxta formam pracscriptnm approbatas, et magis idoneas non elegerint, aut electas iis, ad quos collatio spectabit, prò collatione ob- tinenda, infra quatuor mensium spatium, a die illarum vacationis, non significave- rint, nec non parochialium

ecclesiarum similiumque iurispatronatus ecclesiastici vel laicorum, seu clericorum et laicorum simul fuerint, si praesentatus, intra tem- pus eisdem personis a iure praefixurn, praevio examine praedicto, approbatus, petalur institui , inslilulio(iue ipsa per duos menses a die praesenlationis dilata fuerit, collatio, provisio, institutioadeos- deni supranominatos, ut praemittitur, pa- riter devolvatur, data tamen in paruchia- libus iurispatronatus optione ipsius pa- tronis , ut si institutio ad ordinarios spectabil, ipsis ordinariis illam facere ne- gligentibus, et ultra dictos duos menses differentibus, possint, prò huiusmodi in- stitutione oblinenda, habere recursum ad metropolitanum vel viciniorem ordina- rium aut ad Sedem Apostolicam.

Ternuniimdc- cem dierum ad nominand. prn- liiumnemiiii li-

§ 14-. Proliibeales etiam eisdem ordi- nariis, ne tcuipus deccni dierum dictis ordmanis ct persouis per nane nostrani j* ■- . ● » , constitutionem, ad nominandum idoneos clericos coram deputatis exammatoribu? praefìxuiii, ultra alios decem dies pi'oro- gare audeant vel praesumant.

Net foiniam t*.\aminis, cete- raque htc 8ta- liilii immutare

§ 15. Distrietius inhibentes ne qiiis, quaciunque sit super hoc auclorilate mu- nitiis, Lontra formam superiusexpressam, de huiusmodi parochialibus ecclesiis, ut praefertur, disponere, vel circa illas alias quidqnam innovare quoquomodo praesu- mat.

Ad ([ueni a]i- pellari po^sit. si DiìDui idoneo conferaiur ec-

§ 16. Ut auleni, non solum dignis, sed magis idoneisrepertis, iuxta ordinationem nostrani, huiusmodi parochiales ecclesiae conferanlur, volumus et eadem auclori- tate decerninius quod, si episcopus aut alius ordinarius minus habilem, poslha- bitis magis idoneis, clegerit, possint ii, qui reiecti fuerint, a mala electione hu- iusmodi ad metropolitanum; vel, si ipse eligens metropolilanus aut exemptus fue- rit, ad viciniorem ordinarium , uti no- strum et Sedis Apostolicae delegatum, aut alias ad Sedem .\postolicam appellare, ac praìeleclum ad novum examen , coram ipso appellationis indice et eius examina- loribus, provocare; et, constito de prioris eligentis irralionabili iudicio, coque revo- cato, parochialis magis idoneo per eum- dem iudicem appellationis auctoritate no- stra, qualenus collatio ad episc-opum, a quo appellatum fuit, spectaret, conferatur, alias eideni magis idoneo, per iudicem appellationis approbato, conferenda re- mittalur ad eum, ad quem collatio, pro- visio vel institutio spectabit.

Huiusoiod) id- meu appellati'- exequui. prinn» (leputatioti- non ìnii>edi!

§ 17. Haec lamcn appellati© inlerposita interim non impediat aut suspendat quo- minus electio per ordinarium primo loco facta, interim debitae demandetur execu- tioni, et provisus ab eadem ecclesia, causa appellationis huiusmodi pendente , non amoveatur.

A ludioe iip- pellaliouis ad primatem, rei ad Sedem Apo- stiilicam RpppK Uttir.

§ 18. Si quis a sententia per iudicem appellationis lata duxerit appellandum, is tnnc ad primatem praediclum seu Se- dem Apostolicam appelln.bit.

Si secus aclnm fuerit^ irritum

§ 19. Si secus in praemissis onmibus et singulis actum et attenlatum fuerit, ir- ritum decerninius et inane.

Ali. C. iS67 Plus V pp. 609 Ali. C. 1867

Derogitio eoo inrlornm

^ 20. Xon obstantibus quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apo- stolici?, nec non exemptionibus, indultis, privilegiis, praeventionibus, affectionibus, novis provisionibus, quibuscumque etiam Universitatibus vel aliis quomodolibet, ad certam summam, per Sedem Apostolicam concessis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, specialis, specifica, expressa et indi- vidua menilo, seu quaevis alia expressio habenda essel, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesenti- buspro suflìcienter expressis habentes, ad effectum praesenlium, specialiter et ex- presse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Fidai trtn- «umpiit i»niia.

§ 21. Volumus autem quod praesen- tium transumptis etc.

PracBsniespu- bllcatae omnes tvhliganl

§ 22. Quodque ipsae praesentes liferae valvis Camcrae et Cancellariae Apostoli- carum, et Audientiae causarum Palalii Apostolici, et in acie Campi Florae, di- missis inibì copiis, publicatae et afiìxae, post ultra menses tres, intra post sex vero menses, omnes ila afficiant el arctent, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

Cl«(ieal<«

§ 23. Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno incarnationis dominicae millesimo quin- gentesimo sexagesimo septimo, quartode- cimo kalendas septembris, pontificatus nostri anno ii.

Dal. die 19 augusti 1567, ponlil'. anno ii.

Source. Open the source witness. 1862 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-07, 1862-turin-bullarium-volume-07-latin. Source-derived reading-order LF lines 75514-76000. Exact scan leaf bounds 661-665; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:37:49Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.